Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rusdi Alias Rusdi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Hungary
6. Tempat tinggal : Jalan Lk Pria Laut II Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa M. Rusdi Alias Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primiar)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 2 (dua) Buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat burto 2 (dua) gram

Sedangkan setelah diperiksa sisa barang bukti A berupa plastic pembungkus.

- 6 (enam) Buah alat hisab shabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penyewaan alat hisap Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---- Bahwa ia Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan"*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----------

----- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, saksi EKO SETIAWAN, saksi AZRIADY,S.H dan saksi SANDRO ARIZONA (Masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Gerebek Kampung Narkoba (GKN) melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan under coverbuy dengan mengatakan:"Apakah benar terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewakan alat hisap narkotika jenis shabu" kemudian saksi SANDRO ARIZONA membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan uang penjualan narkotika jenis shabu kedalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi SANDRO ARIZONA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalak genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan alat hisap narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dari ADI MUSLIM (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket nakotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) perpaket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali pakai menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

----- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 569 / NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024 oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, B. 2 (dua) Pipet kaca berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram gram milik Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika----------

Subsidair :

---- Bahwa ia Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan"*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----------

----- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, saksi EKO SETIAWAN, saksi AZRIADY,S.H dan saksi SANDRO ARIZONA (Masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Gerebek Kampung Narkoba (GKN) melakukan penyelidikan ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan under coverbuy dengan mengatakan:"Apakah benar terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewakan alat hisap narkotika jenis shabu" kemudian saksi SANDRO ARIZONA membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan uang penjualan narkotika jenis shabu kedalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi SANDRO ARIZONA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan alat hisap narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dari ADI MUSLIM (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket nakotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perpaket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali pakai menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 569 / NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024 oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, B. 2 (dua) Pipet kaca berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram gram milik Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZRIADY, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi Bersama tiem telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi menuju kesumber informasi dan para saksi melihat terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi SANDRO ARIZONA mendatangi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2.Saksi SANDRO ARIZONA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama tiem telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi menuju kesumber informasi dan para saksi melihat terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi SANDRO ARIZONA mendatangi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa anggota kepolisian menyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewakan alat hisap narkotika jenis shabu"
- Bahwa selanjutnya anggota dari kepolisian tersebut membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan uang penjualan narkotika jenis shabu kedalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa
- Bahwa narkotika jenis shabu dan alat hisap narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dari ADI MUSLIM (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket nakotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perpaket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali pakai menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidakmengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 2 (dua) Buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat burto 2 (dua) gram
- 6 (enam) Buah alat hisab shabu (bong)
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penyewaan alat hisap Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang,bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 569 / NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024 oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, B. 2 (dua) Pipet kaca berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram gram milik Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi alat bukti dan barang bukti di hubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, saksi EKO SETIAWAN, saksi AZRIADY,S.H dan saksi SANDRO ARIZONA (Masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu
- Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Gerebek Kampung Narkoba (GKN) melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan
- Bahwa kemudian para saksi melakukan under coverbuy dengan mengatakan:"Apakah benar terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewakan alat hisap narkotika jenis shabu"
- Bahwa selanjutnya saksi SANDRO ARIZONA membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan uang penjualan narkotika jenis shabu kedalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi SANDRO ARIZONA
- Bahwa kemudian tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa
- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan alat hisap narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dari ADI MUSLIM (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.135.000 (seratus tiga puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket nakotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perpaket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali pakai menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 569 / NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024 oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, B. 2 (dua) Pipet kaca berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram gram milik Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa M.Rusdi Alias Rusdi kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, saksi AZRIADY,S.H dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelambir V Gang Keluarga Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota Gerebek Kampung Narkoba (GKN) melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan under coverbuy dengan mengatakan:"Apakah benar terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan menyewakan alat hisap narkotika jenis shabu" kemudian SANDRO ARIZONA membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan uang penjualan narkotika jenis shabu kedalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi SANDRO ARIZONA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam genggaman tagan kanan Terdakwa dan para saksi menemukan 6 (enam) buah alat hisap shabu (bong) yang terpasang dengan 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dari samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan alat hisap narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dari ADI MUSLIM (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket nakotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perpaket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewa alat hisap narkotika jenis shabu (bong) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali pakai menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan penyewaan alat hisap narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 569 / NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024 oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, B. 2 (dua) Pipet kaca berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram gram milik Terdakwa M. RUSDI Alias RUSDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram 2 (dua) Buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat burto 2 (dua) gram ,6 (enam) Buah alat hisab shabu (bong)dirampas untuk dimusnahkan. Dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penyewaan alat hisap Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) d*irampas untuk negara*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Rusdi Alias Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Plastik klip berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
   - 2 (dua) Buah kaca pirex bekas pakai yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu dengan berat burto 2 (dua) gram
   - 6 (enam) Buah alat hisab shabu (bong) di rampas untuk dimusnakan
   - Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penyewaan alat hisap Narkotika jenis shabu sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) *Dirampas untuk negara*.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupuah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconfrence

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

J o n i, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)